Rad No 20240927-400-427748-2 Us Rad. MHE
Fecha 27/09/2024 11:15:49 a. m.
Destino: Subgerencia Calle 93 - Bo
Remitente: FA-5931 FIDEICOMISO SAUTARI
Asunto: Carta de entrega de documentos otrosi
Fecha actual: 27/09/2024 11:16:02 a. m
Empresa: Acción fiduciaria

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO SAUTARI

Entre los suscritos, a saber:

- **JORGE MALAGON GUILLEN,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.054.340, en su calidad de Representante Legal de **SAUTARI S.A.S.,** sociedad comercial identificada con el **NIT. 901.430.849-9**, legalmente constituida mediante Documentos Privado del 11 de noviembre de 2020 de Asamblea de Accionistas, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Cali, que se anexa, de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, sociedad que en adelante y para todos los efectos del presente documento se denominará **EL FIDEICOMITENTE** y por otra

- **GILBERTO ALEJANDRO SALAMANCA PULIDO,** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.010.196.834, quien actúa en su condición de Representante Legal de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A**. entidad de servicios financieros, constituida mediante Escritura Pública No. 1376 del 19 de febrero de 1992, otorgada en la Notaría 10ª del Círculo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la Matricula Mercantil No. 01908951 del 30 de junio de 2009 y autorizada para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1992, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **LA FIDUCIARIA**; y en conjunto con **EL FIDEICOMITENTE**, las **PARTES**.

Las **PARTES** hemos convenido celebrar el presente Otrosí número 1 al Contrato de Fiducia Mercantil por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado **FIDEICOMISO SAUTARI** que se ha de regir por las cláusulas que se enuncian a continuación y en lo no previsto en ellas por la ley vigente aplicable, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que mediante documento privado de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022), se celebró el contrato de fiducia mercantil por medio del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO SAUTARI** (en adelante el FIDEICOMISO), entre las **PARTES**.

SEGUNDA: Que el FIDEICOMITENTE ha ampliado su actividad comercial no solamente a la exportación de oro sino a la exportación de concentrado de minerales, principalmente oro.

TERCERA: Que en virtud de lo anterior, el FIDEICOMITENTE requiere que el FIDEICOMISO reciba por su cuenta los recursos dinerarios provenientes no solo de las operaciones de compraventa realizadas entre el FIDEICOMITENTE y KUNDAN REFINERY PRIVATE LTDA a título de exportación u otro o entre este y JBG & CO DMCC, sino también los recursos derivados de las operaciones de concentrado que realice el FIDEICOMITENTE con la sociedad KUNDAN CONCENTRATES PRIVATE LIMITED a título de exportación, anticipo de exportaciones u otros, o entre este con E&J S.A.S., sin ninguna intervención por parte de LA FIDUCIARIA, y que desde el FIDEICOMISO se realicen giros hacia el exterior de acuerdo con las instrucciones que se impartan para el efecto en los términos del contrato de fiducia mercantil.

CUARTA: Que de acuerdo con lo indicado y lo establecido en el contrato de Fiducia Mercantil, la FIDUCIARIA autorizó la operación citada con ocasión a la actualización de la actividad económica del FIDEICOMITENTE y las sociedades KUNDAN CONCENTRATES PRIVATE LIMITED y E&J S.A.S. se vincularon correctamente a la FIDUCIARIA.

QUINTA: Que los recursos que ingresan al FIDEICOMISO por cuenta del FIDEICOMITENTE, EL FIDEICOMITENTE los tiene destinados al desarrollo de su objeto social, así como para la atención ordinaria de sus actividades corporativas, a efectos de su administración y posterior realización de los giros de conformidad con las instrucciones que imparta en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil. Por lo cual y en línea con lo anterior, en el evento de que se requiera transferir al FIDEICOMISO recursos dinerarios que provengan de terceros diferentes a las sociedades antes mencionadas, esta operación deberá ser previamente aprobada por la FIDUCIARIA y los terceros deberán estar debidamente vinculados por la FIDUCIARIA para tal efecto.

SEXTA: Que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO son parte, ni tienen obligaciones, cargas, deberes o responsabilidades originadas en los acuerdos privados celebrados por EL FIDEICOMITENTE con terceros o con proveedores y clientes, derivado

de lo cual es claro que bajo ninguna circunstancia la FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO serán los responsables por el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de dichos acuerdos.

SÉPTIMA: Con fundamento en las consideraciones expuestas, EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA proceden a celebrar el presente otrosí No.1 al contrato de fiducia mercantil que dio origen al FIDEICOMISO SAUTARI, rigiéndose para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, de conformidad con las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA: LAS PARTES de común acuerdo modifican el Parágrafo Segundo y Quinto de la Cláusula Tercera "OBJETO DEL CONTRATO", los cuales para todos los efectos quedarán de la siguiente manera:

"(...)

TERCERA- OBJETO DEL CONTRATO:

PARÁGRAFO SEGUNDO: *En el evento en que los recursos sean transferidos al FIDEICOMISO desde el exterior, o se realicen GIROS al exterior desde el FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente Contrato , se obliga expresa e irrevocablemente a entregar a LA FIDUCIARIA el formulario cambiario debidamente diligenciado y firmado por EL FIDEICOMITENTE como obligado cambiario, así como los demás documentos que correspondan, a más tardar el día siguiente a que le sea solicitado por LA FIDUCIARIA por cualquier medio.*

En ningún caso ni LA FIDUCIARIA ni EL FIDEICOMISO suscribirán la declaración de cambio necesaria para dicha operación de cambio, toda vez que ello es responsabilidad única y exclusiva del FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente documento, no se encuentra de ninguna manera incorporada en las actividades que LA FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO deberá desplegar en desarrollo del contrato fiduciario, y como consecuencia de lo anterior, la firma de la declaración de cambio al igual que la respectiva operación de cambio no es ni será responsabilidad de LA FIDUCIARIA, ni del FIDEICOMISO, lo cual es aceptado expresa e irrevocablemente por EL FIDEICOMITENTE, quien de la misma manera declara que esta responsabilidad estará siempre a su cargo, sin perjuicio de la actividad que desarrollará LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO y que es descrita en el contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: *EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato expresa e irrevocablemente declara indemne a LA FIDUCIARIA en su propio nombre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO de toda responsabilidad derivada, relacionada o asociada con los recursos que sean recibidos desde el exterior y los giros que con cargo a los Recursos se realicen al exterior y en consecuencia la mantendrá indemne ante cualquier acción judicial o administrativa que pueda promoverse con ocasión de la operación de cambio y/o la operación de giro; Siendo claro que el proceso de operación cambiaria no será adelantado por LA FIDUCIARIA ni por el FIDEICOMISO y por lo tanto los mismos no tienen ninguna responsabilidad cambiaria, la cual es única y exclusivamente del FIDEICOMITENTE. (...)"*

SEGUNDA: LAS PARTES de común acuerdo modifican la Cláusula Octava "REALIZACIÓN DE GIROS", la cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera:

"(...)
OCTAVA. REALIZACIÓN DE GIROS: *Los GIROS se realizarán según los procedimientos internos determinados por LA FIDUCIARIA para tal fin, los cuales serán informados al FIDEICOMITENTE en la reunión pre-operativa que para el efecto se realice y que constan en el instructivo de órdenes de giro publicado en la página web de LA FIDUCIARIA.*

Las instrucciones de GIROS que EL FIDEICOMITENTE imparta a LA FIDUCIARIA no generan ningún tipo de obligación o responsabilidad a cargo de la misma en relación con el control o el destino final de los GIROS realizados, lo cual es responsabilidad única y exclusiva de EL FIDEICOMITENTE, quien por ende se obliga con la suscripción del presente contrato a entregar:

A. *El formulario cambiario utilizado para la monetización de tales divisas, y/o para la realización de GIROS de los RECURSOS al exterior, según sea el caso, debidamente diligenciado y firmado por EL FIDEICOMITENTE como obligado cambiario.*
B. *La declaración de exportación debidamente diligenciada y aprobada por la DIAN.*
C. *La factura de venta correspondiente.*
D. *La documentación necesaria que de acuerdo con la normatividad colombiana sea requerida.*
E. *En el evento en que los recursos recibidos del exterior provengan del anticipo de exportación, El FIDEICOMITENTE deberá remitir la proforma con la que EL FIDEICOMITENTE pretende realizar la exportación al cliente en el exterior, y cualquier otro documento que sea requerido por la norma vigente Colombia y/o por LA FIDUCIARIA para efectos de realizar la correspondiente monetización de recursos. Asimismo, EL FIDEICOMITENTE se obliga a aportar a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO dentro de los treinta (30) días siguientes al día del cierre de la operación de monetización, todos los documentos que respalden la exportación de que trata el anticipo y los demás que sean requeridos de acuerdo con la normativa legal vigente Colombiana y/o por LA FIDUCIARIA. Siendo claro que en cualquier caso, LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de realizar o no la operación de cambio respectiva, quien podrá solicitar cualquier aclaración o información y/o documentos adicionales sobre esta, cuando así lo considere procedente.*

De igual manera, el FIDEICOMITENTE se obliga a salir a la defensa de LA FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO por todo concepto derivado, relacionado o asociado con el control o el destino final de los GIROS realizados, quedando en consecuencia obligado EL FIDEICOMITENTE a atender con sus propios recursos dinerarios cualquier requerimiento, acción o demanda que pueda adelantarse contra LA FIDUCIARIA o el FIDEICOMISO con ocasión de los mismos aspectos, así como obligado a adelantar todas las gestiones a que haya lugar para la inmediata desvinculación de LA FIDUCIARIA o del FIDEICOMISO de todo y cualquier proceso que se adelante en su contra como consecuencia de cualquier requerimiento, acción o demanda promovido por cualquier tercero.

En todo caso, cuando se trate de GIROS ordenados a través del sistema previsto para tal fin, EL FIDEICOMITENTE se obliga específicamente a:

1. *No permitir que terceras personas operen el servicio mediante el usuario y clave y/o seguridades adicionales que se llegaren a establecer.*
2. *Establecer los controles necesarios a fin de evitar que terceras personas no autorizadas puedan operar el servicio, sin perjuicio de la responsabilidad que asume EL FIDEICOMITENTE por dichas operaciones.*
3. *Seguir las recomendaciones de LA FIDUCIARIA en cuanto a forma de operar y seguridades del Servicio.*
4. *Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades del Servicio.*
5. *Informar a los usuarios que operan el servicio, las condiciones de uso y las recomendaciones de seguridad impartidas por LA FIDUCIARIA.*
6. *En el evento en que exista pérdida o hurto de la información requerida para operar el servicio EL FIDEICOMITENTE se obliga a, informarlo de manera inmediata a LA FIDUCIARIA, so pena de la responsabilidad que asuma EL FIDEICOMITENTE por el no cumplimiento de esta obligación.*
7. *Por ende, EL FIDEICOMITENTE será el único responsable, entre otros, por los siguientes eventos:*

   I. *Por el uso indebido del Servicio por parte de las personas autorizadas o por EL FIDEICOMITENTE. En consecuencia, EL FIDEICOMITENTE asume toda la responsabilidad de las operaciones ordenadas mediante el Servicio al sistema de computación de LA FIDUCIARIA, sin requisito distinto a que la orden se haya impartido a través del Servicio y empleando el usuario y la clave y/o seguridades adicionales, en los términos establecidos en el presente documento.*
   II. *Por los perjuicios de cualquier naturaleza que pueda sufrir EL FIDEICOMITENTE como consecuencia de una imposibilidad, demora o deficiente transmisión de los datos u operaciones solicitadas en su*

sistema de computación, a causa de fallas en el equipo de EL FIDEICOMITENTE, redes telefónicas u otras ajenas al control de LA FIDUCIARIA.

III. Si las operaciones no pueden realizarse por causas atribuibles a EL FIDEICOMITENTE, tales como falta o insuficiencia de fondos en sus cuentas o por incorrecta operación del sistema, omisiones o insuficiencia de información en los formularios y solicitudes, por daños en los sistemas de transmisión de datos, u otros que estén por fuera del control de LA FIDUCIARIA.

IV. Cualquier acto, omisión o garantía ofrecidos por Proveedores, Sitios de Terceros, y cualquier otra persona, que se realiza bajo responsabilidad del FIDEICOMITENTE, pues LA FIDUCIARIA queda desligada de cualquier negocio celebrado entre EL FIDEICOMITENTE y dichos terceros.

V. LA FIDUCIARIA no estará obligada a validar la información de los GIROS que realice EL FIDEICOMITENTE a través del Servicio, por lo tanto, los errores en las sumas pagadas, la obligación objeto de pago, la identificación y cualquier otra información suministrada por EL FIDEICOMITENTE, son su responsabilidad.

VI. LA FIDUCIARIA no es responsable por casos de fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o hecho de un tercero y que en un momento puedan ocasionarle perjuicios al FIDEICOMITENTE que imposibilite, demore, desvíe o altere la realización de operaciones y/o transacciones.

VII. Por perjuicios derivados de inconvenientes ocasionados por el hecho de que el proveedor de bienes o servicios no actualice oportunamente sus bases de datos de facturación, o por que hubiese efectuado actualizaciones con datos errados y que, como consecuencia de ello, el GIRO no pueda hacerse o se realice por un valor o en una fecha errados.

VIII. Por la información publicada en los sitios con los cuales la página web tiene vínculos.

***PARÁGRAFO PRIMERO:** La FIDUCIARIA no realizará GIROS sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo efectuará los GIROS con cargo a los RECURSOS disponibles. Por lo tanto, la entrega de los dineros necesarios para cubrir un GIRO, en el evento de realizarse mediante consignación de cheques, deberá efectuarse por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación al día en que LA FIDUCIARIA deberá realizar el GIRO respectivo.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO:** La FIDUCIARIA no asumirá responsabilidad alguna, por los perjuicios derivados de órdenes de GIROS erróneas que imparta EL FIDEICOMITENTE, lo cual es expresamente aceptado por el mismo con la suscripción del presente contrato.*

***PARÁGRAFO TERCERO:** LA FIDUCIARIA podrá solicitar información adicional que considere sea requerida para proceder a ejecutar la instrucción de GIROS que se envía, sin que en todo caso le sea atribuida responsabilidad por la suspensión de la ejecución de la respectiva instrucción.*

***PARÁGRAFO CUARTO:** En todo caso, LA FIDUCIARIA realizará el giro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la respectiva instrucción de giro por parte del FIDEICOMITENTE. (...)"*

TERCERA: LAS PARTES de común acuerdo modifican el literal b del numeral 10.2. "COMISIÓN FIDUCIARIA de la Cláusula Décima "COSTOS, GASTOS, COMISIÓN FIDUCIARIA, AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE EN BASE DE DATOS Y MERITO EJECUTIVO", el cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera:

***DÉCIMA. - COSTOS, GASTOS, COMISIÓN FIDUCIARIA, AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE EN BASE DE DATOS Y MERITO EJECUTIVO:** "(...)*

10.2. COMISIÓN FIDUCIARIA:

***B.** Una comisión de administración equivalente a CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (5 SMMLV) por cada mes de vigencia del presente contrato, pagaderos mes anticipado, a partir de la suscripción del presente contrato y hasta la fecha de su liquidación. Esta comisión cubre hasta diez (10) GIROS mensuales nacionales no acumulables durante la vigencia del presente contrato y operaciones de monetización hasta por DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (USD $2.000.000).*

En el evento en el que el número de GIROS supere la cifra anteriormente mencionada, cada GIRO nacional adicional tendrá un costo de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 50.000) más IVA, el cual se ajustará cada año de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Asimismo, en el evento en que LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO realice GIROS al exterior, LA FIDUCIARIA cobrará una comisión equivalente al cero coma cinco (0,5%) del valor total del giro. (...)"

CUARTA: Por la suscripción del presente otrosí, LAS PARTES acuerdan que se generará a favor de LA FIDUCIARIA una comisión equivalente a DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2 SMLMV), pagaderos por EL FIDEICOMITENTE previo a la firma del Otrosí.

QUINTA: En todos los aspectos no modificados por este Otrosí, el contrato y sus cláusulas continúan plenamente vigentes y con efectos entre las partes. Los demás términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del FIDEICOMISO aplican integralmente, procediendo mediante la firma del presente Otrosí a su expresa ratificación y reconociendo plenos efectos a las mismas.

Cualquier disposición del contrato original que contraríe las cláusulas contenidas en el presente Otrosí, carecerán de efecto y se entenderá que las contenidas en el presente documento son las que surten efectos.

SEXTA: Las partes reconocen y aceptan que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de firma electrónica o firma digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, el CGP y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por ello, las Partes manifiestan que:

a) El mecanismo electrónico tendrá la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita.

b) El mecanismo electrónico podrá ser proveído por cualquiera de las Partes o por un tercero.

c) El mecanismo electrónico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.

El mecanismo electrónico podrá estar conformado por códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas, entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar a las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes electrónicamente y tiene efectos a partir de la fecha de suscripción por parte de ACCIÓN.

EL FIDEICOMITENTE,

JORGE MALAGON GUILLEN

JORGE MALAGON GUILLEN
C.C. 19.054.340,
Representante Legal
SAUTARI S.A.S.

LA FIDUCIARIA,

GILBERTO ALEJANDRO SALAMANCA PULIDO
C.C. 1.010.196.834 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

Certificado de firmas electrónicas:

EBDCA4483-A9F3-4986-8B8B-C2F1957BC2AA

Firmado por	Firma electrónica
Gilberto Alejandro Salamanca Pulido COL 1010196834 alejandro.salamanca@accion.co	GMT-05:00 Jueves, 26 Septiembre, 2024 19:30:16 Identificador único de firma: 38A0B193-6F6F-424F-86CA-B742636EE3C8
JORGE MALAGON GUILLEN COL 19054340 gerencia@sautari.com	GMT-05:00 Jueves, 26 Septiembre, 2024 16:05:44 Identificador único de firma: 5A5D7739-1F71-403F-BE9E-2C8595B4B84D